

1500119-84.2022.8.26.0560

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... dele, que acabou admitindo que praticava o tráfico, inclusive ele tinha saído pouco tempo antes da fundação por tráfico.

Em juízo, o policial militar Rodrigo confirmou a versão anterior. Disse que estavam em serviço e vinham recebendo denúncias de que Luiz Guilherme estaria se dedicando ao tráfico aí desde quando deixou a fundação Casa, por ato infracional de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

1ª Vara Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500119-84.2022.8.26.0560 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500119-84.2022.8.26.0560

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2137236/2022 -

DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 25085527 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2137236 -

DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2137236 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS GUILHERME DOS SANTOS ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de LUIS GUILHERME DOS SANTOS ALVES, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, consoante os seguintes fatos narrados na denúncia (fls. 129-132):

Consta do incluso inquérito policial (Autos nº 1500119-84.2022.8.26.0560) que, no dia 19 de maio de 2022, por volta das 21h, na Rua Paschoal Mega, altura do nº 2206, Jardim das Palmeiras, nesta cidade e Comarca de Votuporanga, LUIS GUILHERME DOS SANTOS ALVES, qualificado a fls. 06 e 22/27, fotografado a fls. 38/41, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização legal e regulamentar, diversas porções de cocaína, na forma de crack, que somaram o peso total de 58,06 gramas,

conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/14, laudo de constatação preliminar de fls. 16/19 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 120/122. A denúncia foi recebida em 25 de julho de 2022 (fls. 184). Citado (fls. 163), o denunciado apresentou resposta à acusação por meio de advogada constituída (fls. 75; 165-172).

Não tendo havido absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 184-187), na qual foram ouvidas três testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado. Seguiram-se debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

Não há preliminares a sanar.

Em que pese a argumentação da defesa, a ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante dos acusados (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08-10), auto de exibição e apreensão de entorpecentes e de valor em espécie (fls. 12-13), fotografia do entorpecente apreendido (fls. 14), laudo pericial prévio (fls. 16-19) laudo pericial final (fls. 120-122) e laudo de exame pericial no acusado, por ocasião da prisão (fls. 44-45; 113-114).

O laudo pericial dos entorpecentes apreendidos (fls. 16-19; 120-122) descreveu que o item apreendido correspondia a material sólido petrificado de massa bruta de 58,58 gramas e massa líquida de 55,10 gramas, com resultado positivo para cocaína. O laudo pericial do corpo físico do acusado (fls. 44-45; 113-114) não detectou lesões corporais recentes.

A autoria, por seu turno, é certa.

Isso porque a prova colhida em juízo demonstrou que, no dia dos fatos, policiais avistaram o réu em atitude típica de mercancia ilegal, recebendo dinheiro, o que, aliado às informações anteriores de seu envolvimento no tráfico, ensejaram a abordagem e, ao avistar a polícia, o mesmo correu e, na fuga, dispensou objetos. Após a abordagem, em poder do réu localizaram R\$ 121,00 em dinheiro. Retornando ao local que viram o réu dispensar algo sobre o telhado, após autorização da moradora, conseguiram localizar um pote de plástico caído no chão, contendo diversas pedras de crack e no telhado da casa foram encontradas mais 07 pedras maiores de crack. Vejamos.

Em fase policial (fls. 02-03), o policial militar Serantoni informou que recebeu informações de que o acusado estava traficando nas intermediações da Rua Amélio João Gonss com a Rua Joaquim Franco Garcia, pois já era conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas. Quando se aproximaram do local, o acusado avisou um terceiro que estava comprando algo e começou a correr em sentido contrário da polícia, jogando diversos objetos no telhado da residência localizada na Rua Joaquim Franco Garcia, nº 1483. Após a fuga, os policiais militares conseguiram abordar o acusado, o qual portava a quantia de R\$ 121,00. Ao retornarem ao endereço em que o acusado lançou os objetos, a moradora autorizou a entrada dos policiais militares, os quais localizaram um pote de plástico contendo diversas pedras de crack, no telhado da casa foram encontradas mais 07 pedras maiores de crack. Ao indagarem o acusado, este assumiu que traficava no ambiente e as drogas apreendidas eram de sua propriedade, justificando que o dinheiro apreendido também advinha da atividade ilícita. Nas redondezas havia escolas e igrejas. No mesmo sentido, o depoimento do Policial Rodrigo (fls. 04/05).

Em juízo, o policial civil Serantoni disse que receberam informações que o réu estava traficando no bairro Matarazzo e, no dia, receberam informação do local em que ele estava e, no local avisaram o réu fazendo contato com um indivíduo, aparentando receber dinheiro e, então, ele deu um toque no indivíduo, saiu caminhando e dispensou alguns objetos, correu sentido papelaria e foi feito cerco, ele tropeçou nas mesas e cadeiras no interior da pastelaria na qual foi abordado e houve emprego de força física pela resistência. Retornando ao local que ele dispensou os objetos, fizeram contato com a moradora, que autorizou o acesso. Localizaram 32 pedras prontas para o comércio. Um vizinho emprestou uma escada e, sobre o telhado, localizaram mais 7 pedras de crack tamanho bruto que renderiam

centenas de porções. Também foi apreendida a quantia de R\$ 120,00 em poder dele, que acabou admitindo que praticava o tráfico, inclusive ele tinha saído pouco tempo antes da fundação por tráfico.

Em juízo, o policial militar Rodrigo confirmou a versão anterior. Disse que estavam em serviço e vinham recebendo denúncias de que Luiz Guilherme estaria se dedicando ao tráfico aí desde quando deixou a fundação Casa, por ato infracional de tráfico de drogas. Receberam informação que ele estaria no local e foram ao local. Quando se aproximaram, viram outro indivíduo que não foi identificado entregando algo para o réu, que deu um toque, ele tinha acabado de receber de dinheiro do rapaz.

Foram efetuar a abordagem e o réu dispensou algo no telhado de uma residência. Tentou empreender fuga, foi acompanhado e até adentrou uma pastelaria. Foi feito o cerco e ele foi abordado, encontrando em seu poder R\$ 121,00. Deslocaram-se até a residência e, com autorização da moradora da casa, no corredor visualizaram o pote com droga, que bateu na parede e caiu no corredor, contendo várias pedras de crack, prontas para vendas. Em cima do telhado, localizaram mais sete porções da mesma substância, tamanho bruto, para serem fracionadas.

Na fase policial (fls. 06), o acusado optou por permanecer em silêncio.

Interrogado em juízo, o acusado negou a acusação. Foi comer pastel, encomendou dois e pegou refrigerante, pediu para lhe avisar quando ficassem prontos, e na esquina conversou com um conhecido, os policiais desceram a Rua Paschoal Mega, não sabe o que aconteceu com seu conhecido, ele saiu correndo e os policiais vieram no interrogado, correu para perto da pastelaria porque sabia que tinha câmera. Nega ter dispensado algo no caminho. Tinha somente dinheiro em seu poder, do seu trabalho. Teve três processos na infância, por tráfico, somou tudo e ficou seis meses. Estava morando com sua irmã, tem namorada. Está com 18 anos. Conhecia os policiais por conta do seu passado, não os via há tempo porque decidiu um rumo para sua vida, procurou seu pai. Sobre as tatuagens, já tinha feito quando menor.

Indubitável, assim, a autoria delitiva, pois as provas colhidas em juízo desmerecem por completo a negativa do réu. Isso porque há provas suficientes para condenação pelo delito descrito na denúncia, não se falando em inocência do réu.

O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...]

Os policiais foram claros ao afirmar que avistaram o réu em situação de traficância e conseguiram localizar as porções dispensadas pelo réu antes da abordagem.

Assim, bem comprovada a prática do tráfico, a condenação se impõe.

Caracterizada a prática do delito, passo à aplicação da pena, observando as certidões de fls. 47-49 e folha de antecedentes a fls. 50-52.

Na primeira fase, respeitado o sistema trifásico, em atenção às diretrizes do art. 59, do Código Penal, verifica-se que para o acusado, a culpabilidade não extrapolou a normalidade do tipo penal. Não há Maus antecedentes a serem valorados. As consequências, circunstâncias e motivos dos crimes são intrínsecos à espécie delitiva. Não há dados suficientes para se aferir a personalidade e a conduta social do réu. Logo, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, deixo de reduzir pela menoridade, por estar no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, em que pese a manifestação da Defesa, não é caso de aplicação da causa de redução de pena (privilegio). Em que pese a primariedade do réu, a quantidade de droga é expressiva para a cidade, e o benefício exige bons antecedentes e que o agente não se dedique à atividade criminosa, requisitos não preenchidos pelo réu.

No caso, o réu declarou ter cumprido medida sócio educativa de internação por ato infracional equiparado a tráfico, o que não é compatível com bons antecedentes, observando que tem apenas 19 anos e já se envolveu em outro tráfico.

Observo que a aplicação de medida sócio educativa de internação, embora não se preste ao reconhecimento de maus antecedentes, e muito menos de reincidência, por outro lado não podem ser ignorada para aferir a sua personalidade, bem demonstrando que dedica intensa exclusivamente, de há muito, ao crime, inclusive à narcotraficância. Nesse sentido, Apelação nº 1500074-67.2021.8.26.0608, TJSP, julgado em 11/03/2022.

Fixo regime inicial fechado para início de cumprimento da pena aplicada. Na fixação do regime, observo que o delito de tráfico cometido é equiparado a hediondo, aplicando-se as disposições da Lei nº 8.072/90. Além disso, o tráfico de drogas fomenta violência e uma série de outros crimes, gerando intranquilidade e afligindo a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo, sendo o regime fechado o único adequado e compatível. Pelos mesmos fundamentos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Fixo cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUIS GUILHERME DOS SANTOS ALVES a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unidade mínima, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (menoridade). Isento de custas, pela gratuidade.

O réu respondeu ao processo preso e persistem os requisitos da custódia cautelar, pelo que não poderá recorrer em liberdade, recomendando-se-o na prisão em que se encontre e, em caso de recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória.

Autorizo, ainda, a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Decreto, ainda, o perdimento do numerário apreendido, providenciando-se oportunamente o encaminhamento.

Com o trânsito em julgado, providencie-se: (i) expedição de mandado de prisão e, com o cumprimento, expedição de guia definitiva para execução da pena e expedição de mandado de prisão; (ii) intimação do réu para pagamento das custas, se não beneficiário da gratuidade; (iii) cálculo da pena de multa e expedição de certidão de sentença, abrindo-se vista ao MP, cumprindo-se, no mais, o disposto no art. 479 e/ou 480 e §§ das NSCGJ; (iv) comunicação à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; (v) expedição de ofício ao IIRGD e o instrumental necessário ao integral cumprimento da sentença, com lançamento das movimentações pertinentes para arquivamento.

Cumpra-se.

Votuporanga, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA